

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4803/2533

นาย ชาญชัย จิตตะ ยโสธร
บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ จำกัด
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 130, มาตรา 865

จำเลยมีหนังสือบอกกล่าวโมฆียะกรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2525 แต่หนังสือไปถึงผู้รับคือโจทก์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2525 ป.พ.พ.มาตรา 130 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าการแสดงเจตนาทำให้บุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางย่อมมีผลนับแต่เวลาที่ไปถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นหนังสือบอกกล่าวโมฆียะกรรมรายนี้ของจำเลยย่อมมีผลนับแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไป จึงพ้นกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่จำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวได้ การบอกกล่าวโมฆียะกรรมของจำเลยจึงไม่ชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง ดังนี้จำเลยต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้โจทก์ตามสัญญาประกันชีวิต.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2524 จำเลยทำสัญญารับประกันชีวิตนาง สุนี จิตตะยโสธร แบบออมทรัพย์สงเคราะห์ จำนวนเงิน 54,400 บาท วันที่ 5 มีนาคม 2525 อันเป็นเวลาภายหลังจากนางสุนีเอาประกันชีวิตไว้กับจำเลยเกินกว่า 180 วันแล้ว นางสุนีถึงแก่กรรมด้วยโรคติดเชื้ออย่างรุนแรง โจทก์ในฐานะผู้รับ

ประโยชน์ตามกฎหมายที่นางสนธิ์เอาประกันชีวิตไว้กับจำเลยดังกล่าวได้แจ้งเรื่องการตายของนางสนธิ์เพื่อขอรับเงินตามกรมธรรม์ แต่จำเลยกลับมีหนังสือบอกกล่าวสัญญาดังกล่าวมายังโจทก์ โดยจำเลยไม่มีสิทธิที่จะบอกกล่าวได้ โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยที่โจทก์ควรมีควรได้จากต้นเงิน 54,400 บาท ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เป็นเวลา 10 เดือนเป็นเงิน 3,400 บาท รวมเป็นที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์ทั้งสิ้น 57,800 บาท ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระเงิน 57,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ในเวลาทำสัญญาประกันชีวิต นางสนธิ์ จิตตะโยธระผู้เอาประกันชีวิต รู้อยู่แล้วว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคติดยากล่อมประสาท โรคปวดในข้อ และโรคประสาทซึมเศร้า แต่ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงให้จำเลยทราบ มิฉะนั้นแล้วจำเลยจะบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้นางสนธิ์ยังแถลงข้อความอันเป็นเท็จว่าตนเองมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ การปกปิดความจริงและแถลงข้อความเท็จดังกล่าวทำให้จำเลยสำคัญผิด สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จำเลยได้บอกกล่าวแล้วสัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 54,400 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในชั้นฎีกาโดยคู่ความไม่ได้แย้งกันว่า นางสนธิ์ จิตตะโยธระ มารดาโจทก์เอาประกันชีวิตไว้กับจำเลย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2524 ในวงเงิน 54,400 บาท โดยระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมานางสนธิถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2525 ตามใบมรณบัตร เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งระบุสาเหตุที่ตายว่าเกิดจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงโจทก์จึงยื่นคำขอรับประโยชน์พร้อมทั้งยื่นใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข 1 ให้แก่จำเลยด้วย ซึ่งจำเลยได้รับทราบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2525 ใบรับรองแพทย์นี้ออกให้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2525 มีข้อความระบุว่านางสนธิเคยไปรับการตรวจรักษากับทางโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2521 ด้วยโรคประสาท ซีกซ้ายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1 วัน จำเลยได้ให้บริษัทไดมอนด์แอดจัสเมนท์จำกัด สอบสวนเกี่ยวกับสุขภาพของนางสนธิผู้ตายและให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย บริษัทดังกล่าวรายงานผลการสอบสวนให้จำเลยทราบเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข 7 ซึ่งระบุว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคปวดในข้อได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลยโสธร นอกจากนี้ผู้ตายยังป่วยเป็นโรคประสาทชนิดซึมเศร้า เบาหวาน และติดยาแก้ปวดประสาท ซึ่งเป็นระยะทั้งก่อนและหลังทำประกันได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาและบริษัทเสนอความเห็นว่าจะบอกกล่าวสัญญา (กรมธรรม์) ประกันชีวิตรายนี้ จำเลยมีหนังสือบอกกล่าวสัญญาประกันชีวิตรายนี้ตามหนังสือเอกสารหมายเลข 6 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2525 ซึ่งโจทก์ได้รับเมื่อวันที่ 12 เดือนเดียวกัน โจทก์จำเลยรับกันในชั้นฎีกาว่าสัญญาประกันชีวิตรายนี้เป็นโมฆียะ แต่คู่ความโต้แย้งกันในปัญหาที่ว่าจำเลยบอกกล่าวโมฆียะกรรมนี้โดยชอบหรือไม่ โดยคู่ความโต้แย้งกันในข้อที่ว่าจำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวเมื่อใด โจทก์อ้างว่าจำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวโมฆียะกรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยได้รับใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข 1 ส่วนจำเลยอ้างว่าจำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวโมฆียะกรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2525 จากรายงานของบริษัทไดมอนด์แอดจัสเมนท์ จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 74 ศาลฎีกาพิเคราะห์ข้อโต้แย้งดังกล่าวของคู่ความในชั้นฎีกาแล้วเห็นว่า จำเลยมีหนังสือบอกกล่าวโมฆียะกรรมเมื่อวันที่ 5

พฤษภาคม 2525 ตามเอกสารหมาย จ.6 หรือ ล.8 แต่หนังสือนี้ไปถึงผู้รับคือโจทก์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2525 ตามใบตอบรับเอกสารหมาย ล.9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 130 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า การแสดงเจตนาทำให้แก่บุคคลผู้อยู่ห่างโดยระยะทางย่อมมีผลนับแต่เวลาที่ไปถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นต้นไปดังนั้น หนังสือบอกกล่าวโมฆียะกรรมรายนี้ของจำเลยย่อมมีผลนับแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไป จึงพ้นกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่จำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวได้ ไม่ว่าจะถือว่าจำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวโมฆียะกรรมในวันที่ 26 มีนาคม 2525 หรือวันที่ 7 เมษายน 2525 ก็ตาม การบอกกล่าวโมฆียะกรรมของจำเลยจึงไม่ชอบทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง จำเลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามสัญญาประกันชีวิต ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยบอกกล่าวโมฆียะกรรมเมื่อพ้นกำหนด 1 เดือน ไม่ชอบโดยฟังว่าจำเลยทราบมูลอันจะบอกกล่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2525 นั้นศาลฎีกาเห็นด้วยในผล..."

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ